# 國立臺灣藝術大學學生會學生代表大會職權行使法

## 第一章　總則

**第一條**

本法依國立臺灣藝術大學學生會組織章程與學生代表大會相關之規定制定之。

**第二條**

學生代表大會應在學生代表任期開始之日起七天內舉行預備會議。

預備會議由前屆秘書處召集，進行學生代表報到、宣誓就職、議長副議長選舉、確認各委員會名單及議決加退選期間截止前常會時間。

若前屆秘書處不為召集，得由新屆學生代表自行召集之。

**第三條**

學生代表大會舉行會議，除法規另有規定外，須有學生代表總額過半數出席，始得開會。

本法及組織章程所定之學生代表總額，以每屆實際報到之當然代表總額，加上選舉代表總額為計算標準，但若有在任期中辭職、去職或亡故，而無補足者，應扣除之。

預備會議之舉行，不適用第一項之出席門檻。

**第四條**

學生代表大會舉行會議，如有需求者，得邀請會長或行政中心各部門首長列席。

**第五條**

除法規另有規定外，學生代表大會通過決議應以出席學生代表過半數為之。

**第六條**

出席會議，應由學生代表親自為之。

## 第二章　議案審議及會議程序

**第七條**

學生代表大會會議之主席由議長擔任。

**第八條**

學生代表大會每月應定期召開常會，除經會議議決調整時間者，議長或秘書處不得任意調整。

常會舉行之時間，應於加退選期間截止後之第一次常會，議決之。

**第九條**

除常會外，有下列情事者，得向秘書處咨請召開臨時會。

一、會長咨請。

二、議長咨請。

三、學生代表總額五分之一以上咨請。

秘書處收受前項之咨請後，應向全體學生代表徵詢開會時間，並應安排於距收受咨請之隔日起七日後之最近可行時間。

**第十條**

會議之議程，由秘書處負責編撰之。

議案審議之議程安排，僅應就收受時間序安排之，不得任意調動。

議程應於會議舉行之前兩日，由全體學生代表可合理取得資訊之管道付予學生代表。

**第十一條**

議案之提出，以書面或以文書型式經由通訊網路向秘書處提出。如屬法律案，應附條文及立法理由。

提案除學生代表本人外應有一人以上連署或附議。

秘書處不得對議案內容行實質審查，於收受後應將議案逕行列入議程，並付大會審議。

**第十二條**

行政中心各部門或會長亦得提出議案，其程序準用前條第一項之規定。

前項由行政中心部門提出之議案，應經會長簽署。

**第十三條**

議案應於會議舉行之五日前，提出予秘書處，逾期未提出者，於當次會議不予列入議程。

**第十四條**

學生代表大會審議議案，除章程修正案須經三讀會議為之，其餘議案除本會法規另有規定外，均經二讀會議為之。

**第十五條**

第一讀會，由主席將議案宣付朗讀行之。

提案人或提案單位得於議案朗讀完畢後，說明其提案主旨及緣由，經大體討論，議決交付委員會審查、逕付第二讀會審查或不予審議。

預算案及決算案，得由秘書處逕付財務委員會審查，視同已於大會完成一讀程序。

**第十六條**

委員會審查，指委員會於第二讀會由全體學生代表審議前，就第一讀會交付之議案進行細部審查。

各委員會審查大會交付之議案，應提出審查意見。

委員會審查如有需求時，得要求會長或行政中心各部門首長列席備詢說明。

大會認為應經委員會審查之議案，得議決成立委員會，其置委員三人，由學生代表自願擔任；自願擔任者逾三人時，以抽籤方式決定三人；不足三人時，由其餘學生代表中抽籤補足之。

前項委員會，置召集委員一人，由委員互選之。

學生代表大會常設財務委員會，負責審議本會預決算相關事宜，其組織依第四項之規定。

**第十七條**

第二讀會，由審議委員會交付之議案，或逕付第二讀會之議案行之。

第二讀會，於議案朗讀、委員會報告審查意見後，先就審查意見、提案主旨及緣由進行廣泛討論，再依次或逐條提付討論。

廣泛討論後，如有出席學生代表提議及另一學生代表附議，經表決通過，得重付第一讀會審查或將議案撤銷之。

第二項之逐條討論，得就議案逐條表決、分部表決或全案表決。

逐條討論有一部分已經表決通過，其餘仍在進行中時，得由出席學生代表提議及另一學生代表附議，經表決通過，將全案重付審查，但以一次為限。

**第十八條**

第三讀會，應於第二讀會之下次會議行之。但如有出席學生代表提議及另兩學生代表附議，經表決通過，得於二讀後繼續進行三讀。

第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與組織章程、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。

第三讀會，應將議案全案交付表決。

**第十九條**

議案於完成二讀前，原提案人或提案單位得經大會同意後撤回議案。

議案交付審查後，性質相同者，得併案審查。

**第二十條**

每屆學生代表任期屆滿時，除預算案及決算案外，尚未議決之議案，下屆不予繼續審議。

前項不予繼續審議之議案，得於新屆重新提出之。

## 第三章　質詢及糾正

**第二十一條**

會長應於其任期開始後之學生代表大會第一次常會，提出施政方針並向大會口頭報告之。

施政方針應以書面或以文書型式經由通訊網路，於學生代表大會第一次常會之五日前送交秘書處。

**第二十二條**

學生代表得於會長口頭報告施政方針完畢後，現場提出質詢。

**第二十三條**

學生代表得就監督行政中心施政為質詢，並得要求會長或行政中心各部門首長列席常會行之。

前項學生代表欲為質詢者，應於常會舉行十四日前，向秘書處登記欲質詢之主旨及質詢對象。

前項之質詢對象，應由秘書處最遲於常會舉行七日前通知之。

**第二十四條**

學生代表應就其質詢主旨之範圍內為質詢，如超出範圍者，主席得制止之。

學生代表之質詢時間，不得逾十五分鐘，如超出者，主席應提醒學生代表結束質詢。

**第二十五條**

被質詢人有義務答覆質詢。

被質詢人之答覆，不應超出質詢範圍，如超出者，主席得制止之。

被質詢人除為保守秘密外，不得拒絕答覆。

被質詢人答覆質詢應以即時為原則，但經質詢人同意者，得由書面或以文書型式經由通訊網路，於十四日內答覆之。

**第二十六條**

質詢之事項，不得作為該會議討論之議題。

**第二十七條**

學生代表得對行政中心違法失職之情事，提出糾正案。

前項所稱之違法失職，指違反本國法律或未依本會法規施行會務者。

糾正案應附糾正理由、違反之法規條文、應改正之事實及其他內容。

**第二十八條**

糾正案經大會審議通過者，依下列程序辦理：

一、秘書處應以書面或以文書型式經由通訊網路，行文予被糾正之機關，內容應載明糾正理由、違反之法規條文、應改正之事實及其他通過之內容。

二、秘書處應將被糾正機關報告檢討改正結果，列入下次會議議程。

**第二十九條**

被糾正之機關，於收受糾正案文書後，應立即檢討改正，並於收受後七日內回文予秘書處。

前項被糾正之機關負責人，應於下次會議列席報告檢討改正之結果。

**第三十條**

被糾正之機關經前述程序，仍未檢討改正者，學生代表大會得經學生代表總額三分之二以上之同意，對會長提出罷免案。其程序依選舉罷免法之規定辦理。

## 第四章　覆議案之處理

**第三十一條**

覆議案不經討論，逕由大會就是否維持原議案予以審查。

前項審查，大會得議決邀請會長列席說明。

**第三十二條**

覆議案交付審查後，應於收受後十四日內，提出表決。如有學生代表總額三分之二以上同意維持原議案者，即維持之；如未達學生代表總額三分之二以上同意者，原議案失效。

前項逾期未表決者，原議案失效。

## 第五章　命令備查案之處理

**第三十三條**

命令備查案於第一讀會經宣付朗讀後，如有出席學生代表提議及另一學生代表附議，得經大體討論後，議決交付委員會審查或逕付第二讀會審查；未經提議並附議者，逕行准予備查。

**第三十四條**

命令備查案於第二讀會經議案朗讀、委員會報告審查意見後，議決通知原訂定之機關更正或廢止之，或准予備查。

前項原訂定之機關，應於收受通知後三十日內為更正或廢止。逾期未為更正或廢止者，該命令失效。

## 第六章　附則

**第三十五條**

本法對舉行會議之規範有所不足處，得另訂命令補充。

**第三十六條**

本法自公布日起施行，修正時亦同。